أعتقه ، كما قال ﷺ : (الولاء لمن أعتق)[1] . وقد جعل النبي ﷺ الولاء كالنسب ، فقال : (الولاء لُحْمة[2] كلحمة النسب)[3] .

٤- من ضرب عبده ظلماً ، أو ضرباً مبرحاً ، أو مَثَّل به ، أو أفسده ، أو قطع له عضواً أو نحو ذلك ، فإنه يعتق عليه ، لقوله ﷺ : (من ضرب غلاماً له حداً لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه)[4] . أما ما كان من ذلك ضرباً خفيفاً على سبيل التأديب فلا شيء فيه .

المسألة الرابعة : التدبير :

١-تعريفه : التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده .

يقال : دبَّر الرجلُ عبده تدبيراً : إذا أعتقه بعد موته ، وكذا : أعتقه عن دُبُرٍ .

والمُدَبَّر : هو العبد الذي حصل له التدبير ، سُمِّي بذلك ؛ لأن عتقه جُعل دُبُرَ حياة سيِّده ، فالموت يكون دبر الحياة .

٢-حكمه ، ودليل ذلك :

التدبير جائز ، وهو صحيح باتفاق العلماء ، والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه : أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فقال : (من يشتريه مني)؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه[5] .

٣-من أحكام المدبر :

- يجوز بيع المدبر مطلقاً للحاجة ، وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقاً للحاجة وغيرها ؛ لما تقدم في حديث جابر .

(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٩٣) ، ومسلم برقم (١٥٠٥) .

(٢) معناه : المخالطة في الولاء ، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث .

(٣) أخرجه الشافعي في الأم (١٢٣٢) ، و الحاكم في المستدرك (٣٤١/٤) وصححه ، والبيهقي (٢٩٢/١٠) وصححه الألباني (صحيح الجامع برقم ٧١٥٧ ، والإرواء ١٠٩/٦) .

(٤) أخرجه مسلم برقم (١٦٥٧)-٣٠ .

(٥) أخرجه البخاري برقم (٢٥٣٤) ، ومسلم برقم (٩٩٧) واللفظ له .